

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1154/2532

นางสาว สุมาลี อาดปานเสก
อธิบดี กรมแรงงาน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 52

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 54

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราและวิธีเรียกเก็บเงินสมทบการจ่ายเงิน

ทดแทนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน และการอุทธรณ์ มาตรา ข้อ 16, มาตรา ข้อ 22

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดการจ่ายค่าทดแทน มาตรา

การจ่ายเงินทดแทนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราและวิธีเรียกเก็บเงินสมทบการจ่ายเงินทดแทนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนและการอุทธรณ์ข้อ 22 ซึ่งกำหนดว่า "การจ่ายค่าทดแทนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดการจ่ายค่าทดแทน แต่การจ่ายค่าทดแทนในคราวเดียวเต็มจำนวนจะทำได้ก็แต่โดยอนุมัติของอธิบดีกรมแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมแรงงานมอบหมายเท่านั้น" เมื่อคดีของโจทก์ไม่ปรากฏว่าอธิบดีกรมแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมแรงงานมอบหมายได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าทดแทนแก่โจทก์ในคราวเดียวเต็มจำนวนแล้วยังปรากฏจากคำขอบังคับแห่งคำฟ้องของโจทก์ว่า ให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนรายเดือนให้แก่โจทก์เป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน

แสดงว่า โจทก์ต้องการให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนให้จำเลยเป็นรายเดือนที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนคราวเดียวเต็มจำนวนจึงเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 52 ปัญหาข้อนี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกาหยาบยกขึ้นวินิจฉัยได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง จึงยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนต่อสำนักงานกองทุนเงินทดแทนกรมแรงงาน แต่สำนักงานกองทุนเงินทดแทนพิจารณาแล้ว มีคำวินิจฉัยว่าโจทก์มิได้ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าว คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนซึ่งมีจำเลยเป็นประธานมีคำวินิจฉัยว่า คำวินิจฉัยของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนเป็นการชอบแล้ว ขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยและมติของจำเลยและพิพากษาว่าโจทก์ได้ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนและค่ารักษาพยาบาลแก่โจทก์ จำเลยให้การว่ากรณีที่โจทก์ได้รับบาดเจ็บมิใช่เป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง ขอให้ยกฟ้อง ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยและมติของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนที่เกี่ยวข้องเสีย ให้จำเลยดำเนินการจ่ายค่าทดแทนแก่โจทก์ กรณีไม่สามารถทำงานติดต่อกันได้เกิน 3 วัน เป็นเงิน 21,600 บาท กรณีที่โจทก์ต้องสูญเสียอวัยวะคือเท้าขาข้างหนึ่งเป็นเงิน 118,800 บาท และให้จำเลยดำเนินการจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่โจทก์อีกเป็นเงิน 30,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 170,400 บาท จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนรายเดือนให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือนสำหรับกรณีที่โจทก์ต้องสูญเสียอวัยวะคือสูญเสียเท้าซ้ายเป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน คิดเป็นเงิน 118,800 บาท เท่ากับโจทก์ขอให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,600 บาท นับตั้งแต่วันที่โจทก์ประสบอันตราย (31 ธันวาคม 2530) เป็นระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน จนถึงวันที่ศาลแรงงานกลางพิพากษา จำเลยมีหนี้ถึงกำหนดชำระเพียง 12 เดือน เป็นเงิน 43,500 บาท ส่วนค่าทดแทนรายเดือน 1 ปี 9 เดือน เป็นเงินรวม 75,600 บาท ยังไม่ถึงกำหนดชำระแต่อย่างใดแต่ศาลแรงงานกลางได้พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนให้แก่โจทก์ในกรณีนี้เป็นเงิน 118,800 บาท โดยมีได้พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนตามที่โจทก์ขอในคำขอท้ายฟ้อง จึงขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ฉบับลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 54 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราและวิธีเรียกเก็บเงินสมทบ การจ่ายเงินทดแทนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนและการอุทธรณ์ ฉบับลงวันที่ 11 มิถุนายน 2516 ข้อ 16 พิจารณาแล้วได้ความว่า บริษัท คั่นกี้นำเต้าทอง จำกัด นายจ้างของโจทก์ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน และโจทก์ในคดีนี้ก็ยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน การจ่ายเงินทดแทนรายเดือนจึงต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราและวิธีเรียกเก็บเงินสมทบ การจ่ายเงินทดแทนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน และการอุทธรณ์ ฉบับลงวันที่ 11 มิถุนายน 2516 ข้อ 22 ซึ่งกำหนดว่า "การจ่ายค่าทดแทนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดการจ่ายค่าทดแทน ฉบับลงวันที่ 16 เมษายน 2515 แต่การจ่ายค่าทดแทนในคราวเดียวเต็มจำนวนจะทำได้แต่โดยอนุมัติของอธิบดีกรมแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมแรงงานมอบหมายเท่านั้น" เช่นนี้ การพิจารณาจ่ายค่าทดแทนให้ลูกจ้างคราวเดียวเต็มจำนวนจึงจะกระทำได้อต่อเมื่ออธิบดีกรมแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมแรงงานมอบหมายได้อนุมัติ คดีของโจทก์

นอกจากจะไม่ปรากฏว่าอธิบดีกรมแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมแรงงานมอบหมายได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าทดแทนแก่โจทก์ในคราวเดียวเต็มจำนวนแล้วยังปรากฏจากคำขอบังคับแห่งคำฟ้องของโจทก์ ข้อ 3 ว่า ให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนรายเดือนให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือนสำหรับกรณีที่โจทก์ต้องสูญเสียอวัยวะ คือ สูญเสียเท้าซ้ายเป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 118,800 บาท ตามคำขอบังคับดังกล่าวแสดงว่าโจทก์ต้องการให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนให้จำเลยเป็นรายเดือน ดังนี้ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนให้โจทก์คราวเดียวเต็มจำนวนจึงเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 52 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องอัตราและวิธีเรียกเก็บเงินสมทบ การจ่ายเงินทดแทนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน และการอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 11 มิถุนายน 2516 ข้อ 22 ปัญหาข้อนี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาสามารถหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ โดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142(5) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31"

พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับค่าทดแทนกรณีที่โจทก์ต้องสูญเสียเท้าซ้าย ให้จำเลยจ่ายในอัตราเดือนละ 3,600 บาท นับแต่วันที่โจทก์ประสบอันตรายถึงวันที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาเป็นเงิน 43,200 บาทและชำระเป็นรายเดือนเดือนละ 3,600 บาท ต่อไปอีกมีกำหนด 1 ปี 9 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-มานิซ เพียรสนอง-ศิลปชัย มัทธูรศ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. แนวคิดในการกำหนดให้มีการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานนั้น ก็เพื่อให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ (กรณีลูกจ้างตาย) ได้มีเงินไว้ใช้สอยในขณะที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้หรือไม่ได้ทำงานเนื่องจากการประสบอันตรายฯ นั้น ทั้งนี้เป็นการทดแทนค่าจ้างหรือรายได้ที่เคยได้รับอยู่ก่อนการประสบอันตรายฯ ด้วยเหตุนี้ค่าทดแทนจึงต้องกำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือนเสมือนค่าจ้าง ซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 54 ใช้คำว่า"ค่าทดแทนรายเดือน" การกำหนดให้จ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนจะช่วยให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิมีรายได้แน่นอนอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด หากกำหนดให้จ่ายเป็นเงินก้อนคราวเดียวอาจทำให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิบางคนใช้จ่ายเงินก้อนนั้นให้หมดไปโดยเร็วหรือในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ได้รับความเดือดร้อน การจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนยังจะช่วยผ่อนภาระให้นายจ้างไม่ต้องชำระเงินจำนวนมากในคราวเดียว 2. การจ่ายค่าทดแทนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิไม่ว่าจะเป็นการจ่ายโดยนายจ้างหรือโดยกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงานก็ตาม บทบัญญัติที่นำมาเป็นหลักในการจ่ายคือประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน หมวด 6 เงินทดแทน ข้อ 48-62 ซึ่งข้อ 54 กำหนดไว้ชัดว่าให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทน "เป็นรายเดือน" สำหรับกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงานนั้น ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ข้อ 3 กำหนดให้มีหน้าที่เพียงจ่ายเงินทดแทนแทนนายจ้างเท่านั้น ดังนั้น สำนักงานกองทุนเงินทดแทน จึงต้องจ่ายเงินทดแทนเป็นรายเดือนตามข้อ 54 ดังกล่าวข้างต้นด้วย ซึ่งประกาศกระทรวง

มหาไทย์ เรื่อง อัตราและวิธีเรียกเก็บเงินสมทบ การจ่ายเงินทดแทนของสำนักงาน กองทุนเงินทดแทน และการอุทธรณ์ข้อ 16 ก็บัญญัติไว้ในวรรคสองว่า "ให้นำข้อ 50 ข้อ 52 ข้อ 53 ข้อ 54...แห่งประกาศกระทรวงมหาไทย์ เรื่อง การคุ้มครอง แรงงาน..มาใช้บังคับแก่การจ่ายเงินทดแทนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนโดย อนุโลม"(ที่จริงต้องใช้บังคับโดยเคร่งครัดด้วยซ้ำ) เมื่อกฎหมายกำหนดให้จ่ายค่า ทดแทนเป็นรายเดือนแล้วการกำหนดให้นายจ้าง หรือสำนักงานกองทุนเงินทดแทน จ่ายเป็นเงินก้อนคราวเดียวเต็มจำนวนจึงไม่ชอบด้วยบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น เพราะเป็นการผิดต่อเจตนารมณ์ของการจ่ายเงินทดแทนและทำให้นายจ้างต้องรับ ภาระหนักขึ้นกว่าที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ถึงแม้โจทก์จะมีคำขอมาท้ายฟ้องให้ บังคับนายจ้างจ่ายค่าทดแทนคราวเดียวเต็มจำนวน ก็เป็นคำขอที่เกินจากบทบัญญัติ ของกฎหมาย ศาลก็ไม่อาจพิพากษาให้ตามคำขอได้ข้อวินิจฉัยในเรื่องพิพากษาเกิน คำขอในคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้ คงมิได้ให้แปลในทางกลับกันว่า ถ้ามีคำขอของโจทก์ แล้ว ศาลจะมีอำนาจพิพากษาให้ตามคำขอได้ 3. ในระหว่างที่มีการร่างประกาศ กระทรวงมหาไทย์ เรื่องการคุ้มครองแรงงานนั้น นายจ้างและลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ หลายรายได้ไปทำความตกลงกันโดยจ่ายค่าทดแทนเป็นเงินก้อนคราวเดียว ซึ่งข้อ ตกลงดังกล่าวฝ่ายลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิมักจะเสียเปรียบ บางกรณีได้รับค่าทดแทน เพียงหนึ่งในสามของจำนวนเต็มหรือน้อยกว่านั้นทั้งนี้เพราะฝ่ายลูกจ้างมักจะยากจน และกลัวความยุ่งยากที่ต้องรับเป็นรายเดือน ทั้งไม่แน่ใจในความมั่นคงในกิจการของ นายจ้างด้วย จึงจำยอมรับข้อตกลงที่เสียเปรียบนั้น ด้วยเหตุนี้ผู้ร่างฯ จึงได้กำหนดให้ มีการจ่ายเงินคราวเดียวเต็มจำนวนได้ถ้านายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง "แต่จะหัก ส่วนลดเกินกว่าร้อยละ4 ต่อปีจากค่าทดแทนเต็มจำนวนไม่ได้"(ประกาศกระทรวง มหาไทย์เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 54 วรรคท้าย ประกอบกับประกาศกระทรวง มหาไทย์ เรื่อง กำหนดการจ่ายค่าทดแทนข้อ 5) เมื่อเป็นดังนี้ การจ่ายเงินค่า ทดแทนคราวเดียวเต็มจำนวนหรือจ่ายเป็นระยะเวลาอย่างอื่นจึงเป็นสิทธิของนายจ้าง

มิใช่หน้าที่ของนายจ้าง ผู้ใดจะกำหนดให้นายจ้างจ่ายเป็นระยะเวลาอย่างอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ในข้อ 54 หาได้ไม่ ในทำนองเดียวกัน การจ่ายค่าทดแทนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนกรมแรงงาน ซึ่งมีหน้าที่จ่ายเงินทดแทนแทนนายจ้างก็อาจทำความตกลงกับลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิเพื่อจ่ายค่าทดแทนคราวเดียวหรือรายระยะเวลาอย่างอื่นได้ ซึ่งก็ได้บัญญัติไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องอัตราและวิธีเรียกเก็บเงินสมทบ การจ่ายเงินทดแทนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน และการอุทธรณ์ ข้อ 22 ว่า "การจ่ายค่าทดแทนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดการจ่ายค่าทดแทนฯ แต่การจ่ายค่าทดแทนในคราวเดียวเต็มจำนวนจะทำได้ก็แต่โดยอนุมัติของอธิบดีกรมแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมแรงงานมอบหมายเท่านั้น" เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็เป็นที่เห็นได้ว่า การจ่ายค่าทดแทนคราวเดียวเป็นสิทธิอำนาจของนายจ้างหรืออธิบดีกรมแรงงานฯ เท่านั้นลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิจะขอให้ศาลบังคับให้นายจ้างหรือกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน จ่ายค่าทดแทนคราวเดียวแม้จะหักส่วนลดโดยถูกต้องตามกฎหมาย ก็หาอาจทำได้ไม่ และศาลก็ไม่มีอำนาจที่จะพิพากษาให้ตามคำขอของโจทก์ในกรณีเช่นนี้ด้วย เกษมสันต์ วิลาวรรณ